EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO II: JURISDICCIÓN MINERA, REGULACIÓN LABORAL Y NORMATIVAS DE SEGURIDAD

CLASE 11 Y 12: ARBITRAJE Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO

PRESENTADO POR:
DOC. REGINALDO ANDIA



INTRODUCCIÓN

¿Qué hacer si tenemos unas fiscalización? ¿Quién puede fiscalizar a una minera? Estas interrogantes encontrarán respuestas en el presente tema.



CONTENIDO

01 **Lineamientos para las inspecciones laborales llevadas a cabo por SUNAFIL.** Pag. 04 a 31

02 **Lineamientos para las inspecciones y fiscalización de actividades de los sectores de energía y minas.** Pag. 32 a 48

03 **Procedimiento administrativo sancionador.** Pag. 49 a 57

EDU MIN

TEMA 1:

LINEAMIENTOS PARA LAS INSPECCIONES LABORALES LLEVADAS A CABO POR SUNAFIL



CONVENIO 81 DE LA OIT

Ratificado en el Perú 01 de febrero de 1960, establece parámetros iniciales los cual vienen siendo aplicados por el Estado Peruano. Entre ellos tenemos los siguientes:

- Establece la obligación de contar con un sistema de inspección.
- La inspección que desarrolle el estado está orientada velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores.
- Establece garantías para que los inspectores cuenten con estabilidad laboral que los independice de cualquier cambio de gobierno o administración.
- Número suficiente de inspectores para garantizar el desempeño efectivo su el servicio de inspección.
- Ingreso libre y sin notificación a cualquier hora del día o noche, puede entrevistarse con testigos o en privado con trabajadores, empleadores, también puede requerir información de cualquier tipo relacionada con el objetivo de la fiscalización.

INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

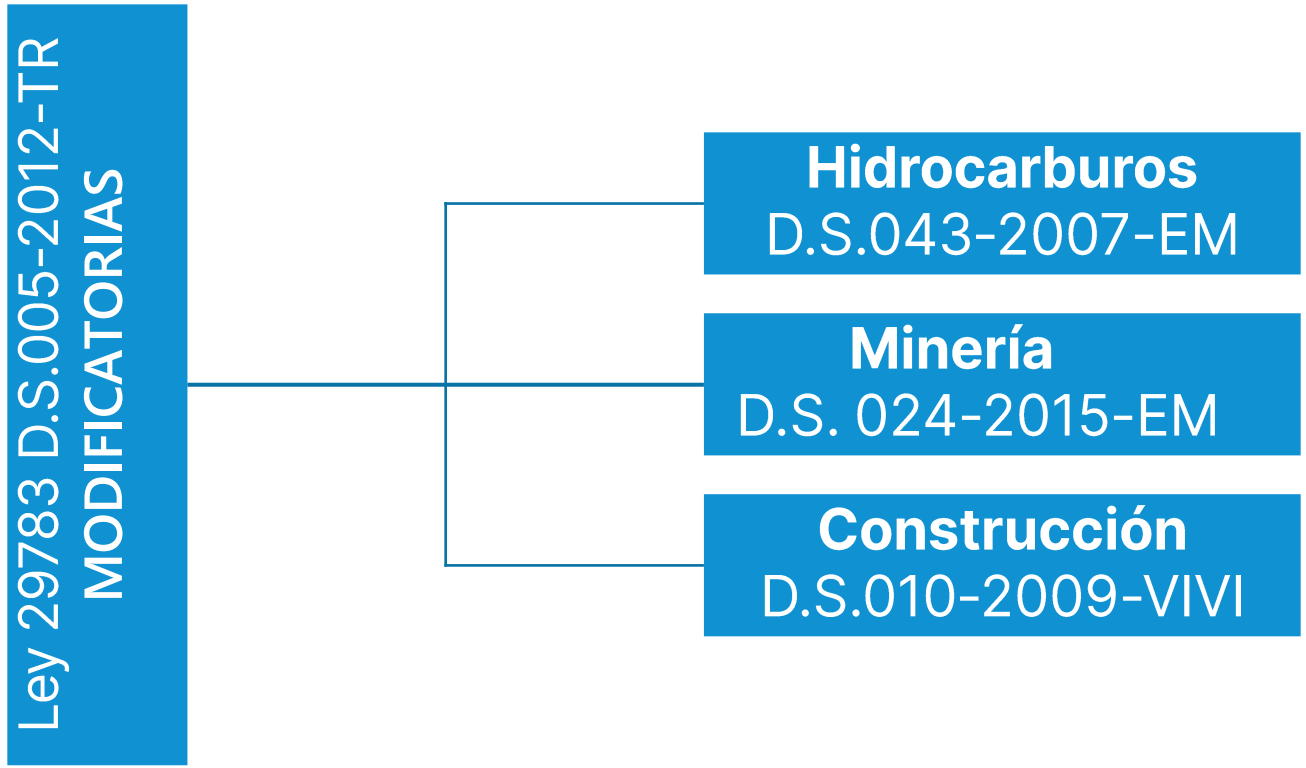
LEY 28806 – LGIT

Es el servicio público encargado de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral (normas sobre prevención de riesgos laborales y normas jurídicas técnicas que incidan en las condiciones de trabajo), orientar y asesorar técnicamente en dichas materias (Convenio 81° OIT).

Ley 29981 - SUNAFIL

La SUNAFIL, desarrolla y ejecuta todas las funciones establecidas en la LGIT, en el ámbito nacional, y cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT). El SIT es competente para la supervisión, fiscalización y sanción por incumplimiento de las disposiciones en materia de SST en toda actividad, incluidas las de minería y energía.

DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



LEY N° 28806
DECRETO SUPREMO N° 019-2006-TR

Ley General de Inspección de Trabajo su Reglamento

Según la Ley N°28806 "LEY GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO" y su Reglamento - Decreto Supremo Nº 019-2006-TR

Una **INSPECCIÓN LABORAL** es el servicio público que presta el **ESTADO A TRAVÉS** de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL).**

OBJETIVO: VIGILAR el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como para **EXIGIR** las responsabilidades administrativas que procedan, **ORIENTAR, ASESORAR** técnicamente; y **CONCILIAR** en las materias que correspondan.

LEY N° 28806
DECRETO SUPREMO N° 019-2006-TR

Ley General de Inspección de Trabajo su Reglamento

CAUSAS PRINCIPALES PARA LA REALIZACION DE UNA INSPECCION DE TRABAJO

Existen 2 causas principales para la realización
de una inspección de trabajo:

A) **Por iniciativa de parte de Sunafil,** quien programa estas visitas de manera inopinada; y

B) **Debido a una denuncia presentada ante la superintendencia**, que puede ser realizada por la organización sindical de la empresa, un trabajador o un extrabajador.

IMPORTANTE

En el Perú, durante el primer semestre de 2023, Sunafil realizó más de 34000 inspecciones laborales, principalmente en materia de remuneraciones y planillas o registros que la sustituyen. Con un alcance a 18000 empresas.

LEY N° 28806
DECRETO SUPREMO N° 019-2006-TR

Ley General de Inspección de Trabajo su Reglamento

La inspección laboral cuenta con DOS ETAPAS en su ejecución:

1. ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN INSPECTIVA

Se desarrollan en un **PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS HÁBILES**, los cuales pueden ser ampliados por un periodo similar, y finalizan con la emisión de un acta de infracción (en caso se haya identificado alguna) o un informe (en caso no se detecte incumplimiento de las normas). Durante esta etapa, el inspector puede visitar el centro de trabajo, pedir documentación, entrevistar a los trabajadores y citar a los empleadores.

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

TIENE UNA DURACIÓN DE NUEVE MESES, PRORROGABLE DE MANERA EXCEPCIONAL POR TRES MESES MÁS.
Esta etapa culmina con la emisión de la resolución en la que se impone la sanción de multa o se declara la inexistencia de responsabilidad de la empresa en las infracciones imputadas.

¿CÓMO GESTIONAR UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO?

1

OTORGA TODAS LAS FACILIDADES A LOS INSPECTORES PARA QUE PUEDAN REALIZAR SU LABOR

Ante una visita inspectiva, recuerda atender a los inspectores en un plazo máximo de diez minutos y hacerlo con respeto y cordialidad. Ellos se identificarán y harán referencia al asunto objeto de su investigación.

Designa a una persona especialista en el tema que pueda acompañarlos durante toda su visita. No olvides que los inspectores pueden requerir la presencia del trabajador denunciante y/o de un miembro de la organización sindical.

3

ASISTE A LAS COMPARECENCIAS PUNTUALMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE TE FUE REQUERIDA

Si has sido citado a una comparecencia, cumple con asistir puntualmente (solo tendrás diez minutos de tolerancia); de lo contrario, los inspectores podrán sancionarte con una multa cuyo monto dependerá del número de trabajadores afectados y del tipo de empresa fiscalizada MYPE o NO MYPE. La multa mínima es de S/ 966 y la máxima de S/ 189 000.

Si no pudiste llevar toda la documentación solicitada, justifica las razones que te impidieron hacerlo y solicita un plazo adicional a los inspectores. Ellos decidirán si lo otorgan o no.

2

REVISA CONJUNTAMENTE CON LOS INSPECTORES LAS CONSTANCIAS DE ACTUACIONES INSPECTIVAS Y LOS REQUERIMIENTOS DE COMPARECENCIA QUE SE EMITAN

Al final de su visita, los inspectores elaborarán una constancia de actuaciones inspectivas en la que se podrán detallar declaraciones, documen- tos y hechos en general.

Además, es probable que entreguen un requerimiento de comparecencia para que se presenten documentos en las instalaciones de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo. Es muy importante que revises este requerimiento a fin de que tengas certeza sobre la información que debes presentar.

4

SI HAS INCURRIDO EN INFRACCIÓN RECUERDA QUE PUEDES SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO Y, CON ELLO, QUEDAR EXENTO DE LA MULTA

De verificarse una infracción subsanable, los inspectores emitirán una medida de requerimiento otorgándote un plazo para que subsanes la infracción.

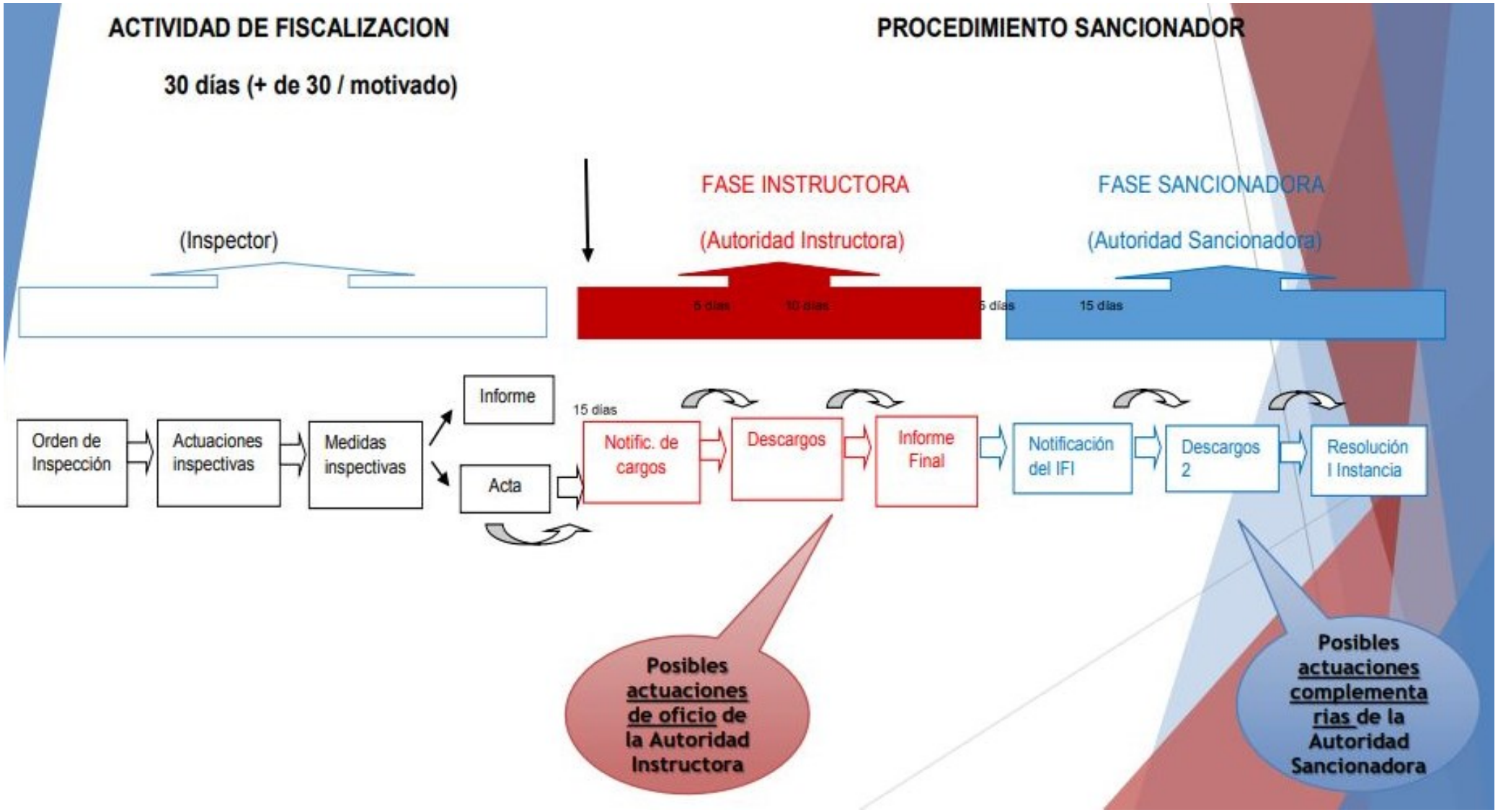
Si se acredita la subsanación dentro del plazo otorgado, no se aplicará la multa. Si se subsana con posterioridad, habrá sanción, pero la multa podrá reducirse.

5

CONOCE TUS DERECHOS DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO INSPECTIVO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Recuerda que, como administrado, tienes obligaciones, pero también derechos, entre los más relevantes :

1. Conocer el estado de tu inspección y los nombres de los funcionarios encargados de su tramitación.
2. Obtener copias del expediente administrativo.
3. Ser oportunamente notificado sobre las decisiones de la autoridad en el domicilio que hayas informado.
4. Presentar descargos y/o apelación en caso no estuvieras de acuerdo con las conclusiones de los inspectores, autoridad instructora y/o subintendencias.


ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
30 días (+ de 30 / motivado)
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
FASE INSTRUCTORA
(Autoridad Instructora)
FASE SANCIONADORA
(Autoridad Sancionadora)
(Inspector)
5 días
10 días
5 días
15 días
Orden de Inspección
Actuaciones inspectivas
Medidas inspectivas
Informe
Acta
15 días
Notific. de cargos
Descargos
Informe Final
Notificación del IFI
Descargos 2
Resolución I Instancia
Posibles actuaciones de oficio de la Autoridad Instructora
Posibles actuaciones complementarias de la Autoridad Sancionadora

1era parte:
Procedimiento inspectivo de SUNAFIL



https://www.youtube.com/watch?v=3mUilHtvkvc

artículo 3 de la **Ley 28806**, Ley General de Inspección del Trabajo.

Funciones de la Inspección del Trabajo

- Orden sociolaboral
  - Ordenación del trabajo y relaciones sindicales
  - Prevención de riesgos laborales
  - Empleo y migraciones
  - Promoción del empleo y formación para el trabajo
  - Trabajo Infantil
  - De las prestaciones de salud y sistema previsional
  - Trabajo de personas con discapacidad
  - Otras normas cuya vigilancia se encomiende
- De orientación y asistencia técnica
  - Informar y orientar a empresas y trabajadores
  - Información los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  - Informar, orientar y colaborar con otros órganos del Sector Público
  - Emitir los informes que soliciten los órganos judiciales
  - Colaboración institucional mediante convenios

CONDICIONES DE TRABAJO



- Las condiciones de trabajo abarcan una amplia gama de temas, desde el tiempo de trabajo (horas de trabajo, períodos de descanso, y los horarios de trabajo) hasta la remuneración de trabajo, así como las condiciones físicas y mentales, demandas que existen en el lugar de trabajo.
- Cualquier característica del trabajo que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

1. Características generales de las instalaciones, equipos, maquinarias, productos, etc.
2. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente de trabajo.
3. Procedimientos para el uso de dichos agentes.
4. Cualquier otra característica del trabajo, incluyendo aquellas relacionadas con su organización y contenido con influencia en los riesgos.

FACULTADES / ATRIBUCIONES INSPECTIVAS

- **ENTRAR** libremente y sin previo aviso en todo lugar sujeto a inspección.
- **HACERSE ACOMPAÑAR** durante la visita de inspección de trabajadores, sus representantes, por peritos y técnicos de la empresa o del Estado.
- **INCLUIR** en las visitas a los representantes del CSST o aquellos que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectiva.
- **PROCEDER** a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales en SST se observan correctamente.
- **ENTREVISTAR**, a los miembros del CSST y representantes de organizaciones sindicales, con independencia de la actuación inspectiva.
- **RECABAR** y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la inspección en SST, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa. Exigir identificación, o razón de su presencia, a las personas que se encuentran en el centro de trabajo inspeccionado.
- **ACONSEJAR** y recomendar la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas de SST.
- **HACER MEDICIONES** y **TOMAR** o **SACAR MUESTRAS**: Tomar y sacar muestras de sustancias y materiales utilizados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, levantar croquis y planos (notificación).
- **EXAMINAR** la documentación laboral, obtener copias de lo que considere pertinente.

  INICIAR el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción por incumplimientos de las normas de SST.
- Otros.

COLABORACIÓN CON LOS INSPECTORES DE TRABAJO



- **ATENDERLOS** debidamente, prestándoles las facilidades.
- **ACREDITAR** su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo.
- **COLABORAR** con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.
- **DECLARAR** sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas.
- **FACILITARLES** la **INFORMACIÓN** y **DOCUMENTACIÓN** necesarias para el desarrollo de sus funciones.

MODALIDADES DE ACTUACIÓN INSPECTIVA



Visitas de Inspección

MODALIDADES DE ACTUACIÓN INSPECTIVA



Requerimiento de comparecencia



Comprobación de datos

DOCUMENTACIÓN DEL SGSST QUE DEBE EXHIBIR EL EMPLEADOR

EDU MIN

- Libro de actas del comité de SST.
- La política y objetivos en materia de SST.
- El mapa de riesgo.
- Programa anual de SST.
- Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.
- Reglamento interno de SST.
- Libro de actas de elecciones de representantes de los trabajadores ante el Comité de SST.
- Planificación de actividad preventiva.
- Registros (8)

OBSTRUCCIÓN DE LA LABOR INSPECTIVA



Obstrucción a la labor inspectiva

CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES EN INFRACCIONES DE SST

1. La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las mismas.
2. La gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas exigibles.
3. La conducta seguida por el sujeto responsable en orden al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

2da parte:
Procedimiento instructivo de SUNAFIL



https://www.youtube.com/watch?v=xhyWDyfgqIw&t=73s

FASE INSTRUCTIVA

Autoridad Instructora: **Sub Intendencia de Actuación Inspectiva (SIAI)**

PASO 01

Imputación de cargos

Se declara de oficio el inicio del procedimiento y se encuentra a cargo de la Autoridad Instructora.

La notificación debe señalar:

- La identificación del sujeto o sujetos presuntamente responsables.
- Medida de carácter provisional, en caso corresponda.
- Derechos y obligaciones del administrado.
- Calificación de la infracción.
- Posibles sanciones.
- Normas que otorgan competencia.
- Antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.

Se adjunta el **Acta de Infracción**: en caso tenga todos los elementos indicados.



PASO 02

Notificación al sujeto responsable

Se otorga 5 días hábiles para que realice su descargo y lo presente a la Autoridad Instructora.



PASO 03

Acciones de Instrucción

Recolección de información:

Vencido el plazo, el instructor (si lo considera) realiza las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.



10 días hábiles desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación del descargo, salvo los casos de Prórroga.

PASO 04

Informe Final de Instrucción

La Autoridad Instructora elabora el informe.

El informe determina:

La absolución (no existencia) o la existencia de infracción:

- Debidamente motivado.
- Conducta infractora.
- Pruebas de conducta infractora.
- La norma



propuesta o la absolución.

- El instructor recibe el expediente del inspector laboral.
- El instructor expide el documento llamado “imputación de cargos” que es un resumen de las infracciones detectadas por el inspector. Se notifica la “imputación de cargos” y el “acta de infracción” para que la empresa realice sus descargos en 5 días (puede ampliarse por 2 días de manera automática).
- Con los descargos de la empresa o sin ellos, pasados 10 días desde el vencimiento para la presentación de los mismos, el instructor emite el “informe final de instrucción” donde informará a la autoridad sancionadora si recomienda o no aplicar las multas propuestas por el inspector laboral.

Reglas de Insubsanabilidad

Regla general: (Artículo 49° segundo párrafo)

Infracciones Subsanables

- Cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación **pueden** ser revertidos.

Infracciones Insubsanables

- Cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación **no pueden** ser revertidos.

Regla particular (48.1-D)

Son insubsanables

- **Numeral 25.7** (Disposiciones sobre trabajo de niños, niñas y adolescentes)
- **Numeral 25.18** (Disposiciones sobre trabajo forzoso y trata de personas)

3era parte:
Procedimiento sancionador.



https://www.youtube.com/watch?v=xhyWDyfgqIw&t=73s

FASE DE SANCIÓN O RESOLUCIÓN

Autoridad Sancionadora: **Sub Intendencia de Resolución (SIRE)**

SEGUNDA INSTANCIA

Autoridad: **Intendencia Regional**

INSTANCIA EXCEPCIONAL

PASO 05

Notificación del Informe Final

La Autoridad Sancionadora recibe el **Informe Final de Instrucción** y puede disponer:

- Notificación del Informe Final de Instruccion.
- Se otorga un plazo de 5 días hábiles para que el sujeto responsable realice su descargo.
- Actuaciones complementarias (si las considera indispensables).

De ser necesario:
Se dispondrá la realización de una **Audiencia Especial**, a fin que quien lo haya solicitado en la fase de instrucción haga uso de la palabra.
(Es facultativo, a criterio de la Autoridad)

15 días días de recibido el descargo

PASO 06

Resolución Primera Instancia

- La dicta la Autoridad Sancionadora.
- La resolución dispone:
  - Aplicar sanción o
  - Archivar procedimiento.
- Pone fin al procedimiento en Primera Instancia.

Recursos impugnativos

- Recurso de Reconsideración.
  (Exige nueva prueba)
- Recurso de Apelación.

Plazo para impugnar:
15 días hábiles de notificada la resolución que se impugna.

PASO 07

Resolución Segunda Instancia

La **Intendencia Regional** resuelve el recurso de apelación.



PASO 08

Recurso de revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve el recurso.

Plazo para impugnar:
15 días hábiles de notificada la resolución que se impugna.

SE PODRÁ EJERCER CUANDO SE IMPLEMENTE EL TRIBUNAL

53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento (Reglamento de la Ley General de Inspecciones Laborales).

53.5 La resolución administrativa firme que determine el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulte en un accidente de trabajo mortal imputable al empleador es puesta en conocimiento del Ministerio Público por la Autoridad Sancionadora de la Autoridad Inspectiva de Trabajo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Las multas previstas en esta Ley se reducen en los siguientes casos:

Al veinte por ciento (20%) de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación.

Al veinticinco por ciento (25%) de la suma originalmente impuesta cuando, resuelto el recurso de apelación interpuesto por el sancionado, éste acredita la subsanación de las infracciones detectadas dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación.

Artículo 55.- De los recursos administrativos*

Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes:

a) Recurso de reconsideración: se interpone ante la autoridad de primera instancia que emitió la resolución objeto de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten.

c) Recurso de revisión: es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

Los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso se desarrollan en el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2017-TR.

El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, y serán resueltos en el plazo de treinta (30) días hábiles, salvo en el caso del recurso de reconsideración, que será resuelto en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

EDU MIN

TEMA 2:

LINEAMIENTOS PARA LAS INSPECCIONES Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SECTORES DE ENERGÍA Y MINAS



SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN LAS ACTIVIDADES MINERAS A CARGO DEL OSINERGMIN

Base Legal



La función de supervisión, fiscalización y sanción que ejerce el OSINERGMIN, tiene como base legal al Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, **aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo del OSINERGMIN** Nº 208-2020- OS-CD.

- El objetivo del **RSFS es establecer las disposiciones aplicables a las funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora de Osinergmin, y el ámbito de aplicación del mismo está orientado a Osinergmin, las Empresas Supervisoras y los Agentes Supervisados**, en el marco de las funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora, bajo competencia de dicha entidad.

ACTIVIDADES DEL SECTOR MINERO BAJO COMPETENCIA DE OSINERGMIN

Osinergmin ejerce en la mediana y gran minería, funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las obligaciones legales y técnicas de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones, en las siguientes actividades:

a) **Exploración.**
b) **Explotación.**
c) **Beneficio.**
d) **Transporte minero.**
e) **Almacenamiento de concentrado de mineral.**



PRINCIPIOS

- De Imparcialidad

OSINERGMIN aplicará las normas legales vigentes. Los casos o situaciones de características semejantes deberán ser tratados de manera similar.

- **De Autonomía**

OSINERGMIN no se encuentra sujeto en su actuación funcional a mandato imperativo de ningún otro órgano o institución del Estado. Su actuación se sujetará estrictamente a las normas legales aplicables y a estudios técnicos debidamente sustentados.

- **De Eficiencia y Efectividad**

La actuación de OSINERGMIN se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto.

- **De Celeridad**

Los procedimientos y plazos para la toma de decisiones serán de conocimiento público. La actuación administrativa de OSINERGMIN deberá orientarse a resolver los temas y controversias que se susciten, de manera oportuna y en el menor tiempo posible.

LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES ENERGÍA Y MINERÍA

La labor fiscalizadora del estado se fundamenta en la regulación existente y como tal se debe a ella existiendo, por tanto, una relación complementaria entre ambos conceptos.
Así, las acciones que realiza Osinergmin están orientadas a **asegurar el cumplimiento de las funciones que le establece el marco normativo, entre ellas la FUNCIÓN FISCALIZADORA.**







El **objetivo general** de dicha función para Osinergmin es **VERIFICAR** el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigibles al Agente Fiscalizado que **PARTICIPA O REALIZA** actividades del sector energético o minero y que, conforme a la normativa vigente, se encuentren bajo el ámbito de competencia de Osinergmin, mediante diferentes mecanismos y acciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N° 208-2020-OS-CD

Aprueban "Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin"

SOBRE EL REGIMEN DE FISCALIZACION

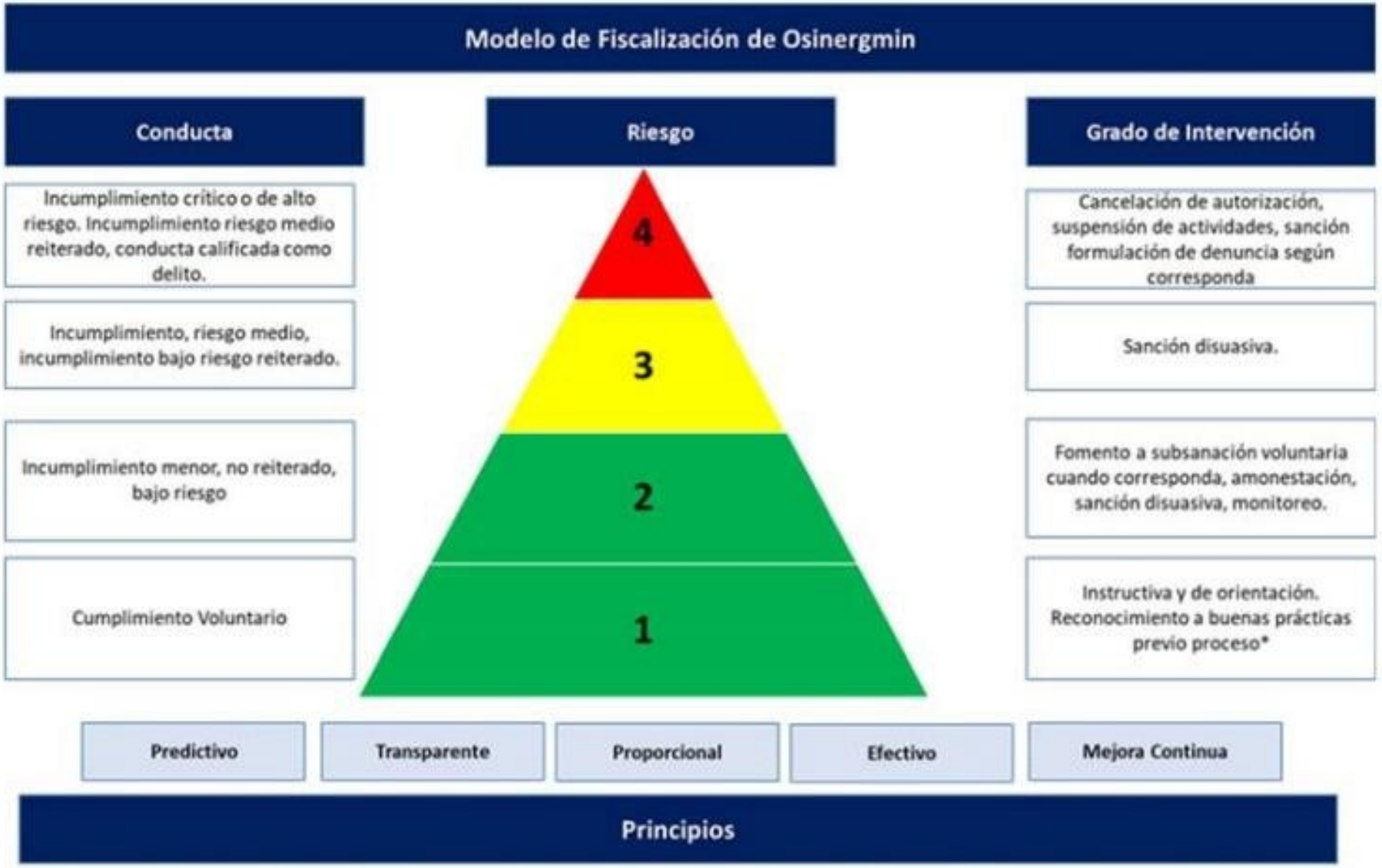
Derechos que tienen los titulares de actividades eléctricas, hidrocarburíferas y mineras en el marco de una Fiscalización

- A ser informados del objeto de la fiscalización y plazo estimado de su duración.
- Identificación de los responsables de la fiscalización y grabar en audio o video la diligencia.
- Incluir observaciones en el Acta de Fiscalización.
- Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad al Acta de Fiscalización.
- Llevar asesoría profesional a las diligencias.

Deberes que tienen los agentes fiscalizados en el marco de una Fiscalización

- Permitir el acceso de los Fiscalizadores y poner a su disposición los bienes y/o equipos.
- Proporcionar oportunamente la información y documentación requerida.
- Utilizar los programas informáticos establecidos para la remisión de información.
- Permitir o instalar equipos de acceso remoto de información que OSINERGMIN disponga.
- Dar cumplimiento a las medidas administrativas impuestas.
- Brindar todas las facilidades para la fiscalización.

MODELO DE FISCALIZACIÓN DE OSINERGMIN



PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN PRESENCIAL:

La acción de fiscalización es realizada media nte el desplazamiento físico a las instalacion es del agente fiscalizado, por parte de Osinergmin.

Son las acciones de fiscaliza ción que se realizan fuera de las instalaci ones de Osinergmin. Comprende la verific ación de las instalaciones, unidades o eq uipos de los agentes fiscalizados. La ejecución de las acciones de fiscalización en campo implica la elaboración de un Acta de Fiscalización en la que se registran los he chos constatados y verificados objetivament e durante éstas.

FISCALIZACIÓN REMOTA:

Reemplaza a la fiscalización presencial en casos de contingencia o cuando permita obtener resultados similares a los de la fiscali zación presencial, utiliza la misma secuencia de pasos que una fiscalización regular, con la diferencia de que la Empresa Supervisora no realiza el viaje a las instalaciones del agente fiscalizado, sino que utilizando medios tecno lógicos permite realizar la verificación de las obligaciones a través de cámaras de video del administrado (on-line) o grabaciones de video, fotos fechadas y georreferenciadas,así como documentación que presenta el Admi nistrado utilizando sistemas y plataformas implementados por Osinergmin a los que tienen acceso los agentes fiscalizados , incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos, videoconferencias, u otras, siempre que quede un registro de los mismos

FISCALIZACIÓN VIRTUAL:

La disponibilidad de tecnologías con la cual se puede contar con información en línea, ta les como el SCADA, Cámaras CCTV, sistemas de posicionamiento satelital, equipos de mo nitoreo atmosférico, subestaciones digitales, Unidades de Medida Fasorial o PMUs, sensor es de detección, sistemas de medición con comunicación remota, etc., otorga la posibilidad que el Osinergmin efectúe un monitoreo con información en línea, del esta do de la infraestructura y de la operación d el sistema. La desviación programada o no pr ogramada de algunos de los parámetros mo nitoreados, será indicio de una parada por m antenimiento o de una falla o desperfecto la instalación o el sistema del agente fiscalizado

¿QUÉ ES UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA?

Constituye una infracción administrativa, toda acción u omisión que implique el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de competencia de Osinergmin o de disposiciones emitidas por este organismo.

Las infracciones administrativas son establecidas por el Consejo Directivo del Osinergmin, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 13 de las Leyes Nº 27699 y Nº 28964, respectivamente.



SUPERVISIÓN REGULAR



1

Geomecánica



2

Ventilación



3

Depósito de relaves

SUPERVISIÓN ESPECIAL



1. Accidentes Fatales
2. Dos o más accidentes fatales en un periodo de 12 meses.
3. Denuncias o pedidos de Terceros.
4. Verificación a criterio de OSINERGMIN

ACCIONES DE SUPERVISIÓN

1. Son efectuadas de manera censal, muestral o específica, en campo o en gabinete, según lo determine Osinergmin en función de las obligaciones a supervisar.

2. Se realizan de manera inopinada, y excepcionalmente, pueden ser coordinadas con el Agente Supervisado, según lo determine Osinergmin en función de las obligaciones a supervisar.

3. Incluyen la realización de visitas a las instalaciones del Agente Supervisado, la actuación de pruebas técnicas, el requerimiento o levantamiento de información, la instalación de equipos técnicos, la revisión de documentación en gabinete, entre otros.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

a) **EJERCER** sus funciones con diligencia y responsabilidad, adoptando las medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los hechos verificados en la supervisión, en caso corresponda.

b) **REALIZAR** la revisión y evaluación de la documentación que contenga información relacionada con la unidad fiscalizable.

c) Identificarse con la credencial correspondiente en las acciones de supervisión.

d) **CITAR** la base legal que sustente la competencia de supervisión, las facultades y obligaciones.

e) **ENTREGAR** copia del Acta de Supervisión al administrado o a la persona con quien se desarrolle la acción de supervisión.

f) **MANTENER** reserva sobre la información obtenida en la supervisión, de acuerdo a las disposiciones que regulan el acceso a la información pública. Esta obligación involucra la adopción de medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que constituya un secreto industrial, tributario o comercial.

g) **ACTUAR** de forma imparcial durante el desarrollo de las acciones de supervisión, evitando situaciones que generen conflicto de intereses.

h) **CUMPLIR** con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, sin que ello implique la obstaculización de las labores de supervisión.

i) **APLICAR** los principios establecidos en el presente Reglamento.

La omisión al cumplimento de las obligaciones mencionadas en el numeral precedente no enerva el valor de los medios probatorios recabados, salvo que dicha omisión hubiera afectado la validez del medio probatorio.





OBLIGACIONES AGENTES SUPERVISADOS

1. Permitir el ingreso a sus instalaciones y brindar acceso a los equipos materia de supervisión.
2. Proporcionar oportunamente la información y documentación que permita verificar el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Brindar facilidades a Osinergmin para ejecutar pruebas técnicas, tomar muestras, declaraciones, fotografías, grabaciones, así como realizar mediciones, instalación o retiro de equipos, etc.
4. Utilizar los programas informáticos establecidos en los procedimientos específicos para la remisión de información.
5. De ser el caso, permitir o instalar los equipos de acceso remoto de información que Osinergmin disponga en sus respectivos procedimientos de supervisión.

DERECHOS DE LOS AGENTES SUPERVISADOS

1. Ser tratados con respeto, antes, durante y al cierre de la supervisión.

2. A registrar en audio y video las incidencias que se presenten en la Supervisión.

3. A ser informados, oportunamente sobre los procedimientos y requerimientos que se deben atender durante la supervisión.

4. A que se cumplan los procedimientos de Seguridad y Salud que manejamos en nuestra operación.



ACTA DE SUPERVISIÓN

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Expediente N° 201900099697

ACTA DE SUPERVISIÓN

Agente Supervisado	VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.	
Concesión de beneficio	CONCENTRADORA LA VICTORIA	
Fecha inicio y fin de supervisión	Inicio: 26/06/2019 Hora: 09:00 a.m.	Fin: 28/06/2019 Hora: 03:00 p.m.
Distrito	YAULI	
Provincia	YAULI	
Departamento	JUNÍN	
Representante(s) del Agente Supervisado	Nombres y apellidos	Cargo
	Ing. Adrian Felipe Corihuamán Mayta	Gerente de Operaciones
	Ing. Abel Pompeyo Taipe Vilchez	Superintendente de Seguridad (e)
Supervisor(es)	Nombres y apellidos	
	Ing. Víctor Alejandro Huaringa León	
	Ing. Florencio Pablo Lermo Beltrán	

Representante del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de los trabajadores: (de ser el caso):

Señor: Jhonny Moises Solis Alcóser, **DNI:** 43488025

En atribución de las facultades que las normas legales vigentes otorgan, los supervisores o funcionarios autorizados por Osinergmin, han constatado lo siguiente:

N°	HECHOS VERIFICADOS
1	Durante la supervisión realizada no se tuvo ningún hecho verificado para ser considerado en el acta de supervisión, porque **Volcan Compañía Minera S.A.A.**, en la concesión de beneficio "Concentradora La Victoria", viene cumpliendo con las disposiciones técnicas y legales, relacionadas con la seguridad a la infraestructura según las normas del Reglamento de Seguridad Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM.

Nota: En caso se remita documentación relacionada con los hechos constatados durante la supervisión debe hacer referencia al número de referencia indicado en la parte superior de esta Acta.

Base Legal:

Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 26734; Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332; Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 27699; Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mineras al Osinerg, Ley N° 28964; Ley que precisa competencias del Osinergmin, Ley N° 29901, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y su Modificatoria Decreto Supremo N° 023-2017-EM; Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Resolución N° 040-2017-OS/CD; y, Directiva para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras, Resolución del Consejo Directivo N° 037-2016-OS/CD; así como sus normas conexas y sus modificatorias.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

POR LOS SUPERVISORES DEL OSINERGMIN

Ing. Florencio Pablo Lermo Beltrán
DNI. N° 19841494

Ing. Víctor Alejandro Huaringa León
DNI N° 21256530

POR EL TITULAR DE LA ACTIVIDAD MINERA

Ing. Adrian Felipe Corihuamán Mayta
Gerente de Operaciones
DNI: 00476755

Ing. Abel Pompeyo Taipe Vilchez
Superintendente de Seguridad (e)
DNI: 43701806

Ing. Joseph Chancasanampa Mandujano
Superintendente de Planta Concentradora (e)
DNI: 41148906

Ing. José Esteban Chumpitaz Avalos
Jefe de Mantenimiento Planta
DNI: 40431707

Ing. José Abel Salazar Paima
Jefe de Laboratorio Químico (e)
DNI: 41248278

Ing. Isaias Robinson Paredes Güere
Jefe de Logística (e)
DNI: 21261524

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Ing. Julio César Camarena Miranda
Jefe de Asuntos Ambientales
DNI: 41521801

Sr. Jhonny Moises Solis Alcóser
Representante de los Trabajadores
DNI: 43488025

Dr. Erick Mario Espinal Gastelú
Jefe de Asesoría Legal
DNI: 48578287

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Es el documento elaborado por la Empresa Supervisora u Osinergmin, mediante el cual sustenta los hechos verificados durante una acción de supervisión.

2. El contenido del informe de supervisión se presume cierto, salvo prueba en contrario.

3. El informe elaborado por la Empresa Supervisora no tiene carácter vinculante para Osinergmin.

4. El Informe de supervisión, así como la documentación que le sirve de sustento, se entregan al Órgano Instructor para que actúe de conformidad con el presente Reglamento, en lo que corresponda.

EDU MIN

TEMA 3:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS)



ETAPA DE INSTRUCCIÓN

El órgano instructor emite el Informe de Instrucción en el cual se evalúan las acciones realizadas durante el procedimiento de supervisión, en el que se determina el archivo de la instrucción o el inicio del procedimiento administrativo sancionador. No constituye un acto impugnable.

Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:

- No identifique una conducta infractora de acuerdo con la Tipificación aprobada por el Consejo Directivo.
- No pueda determinar de forma cierta la responsabilidad del Agente Supervisado en la conducta infractora identificada.
- El Agente Supervisado haya fallecido o se haya extinguido. No resulta aplicable para la reorganización societaria, según la normativa de la materia.
- Al haberse derogado la norma que tipifica la conducta como infractora. Por aplicación de los principios Non bis in ídem o Retroactividad Benigna.
- Verifique la subsanación de los incumplimientos detectados en el Acta de Supervisión o Informe de Supervisión, antes de que se haya dado inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que corresponda.

¿CUÁNDO INICIA EL PAS?

Se inicia un PAS cuando se advierte la existencia de indicios que hagan presumir la comisión de una infracción, el órgano instructor de Osinergmin da inicio al procedimiento administrativo sancionador.

a) El instructor notifica al agente supervisado lo siguiente:

b) Los hechos verificados imputados como presunta infracción, precisando el sustento de la misma.

c) La norma incumplida.

d) Las sanciones que se le pudiera imponer de verificarse la infracción.

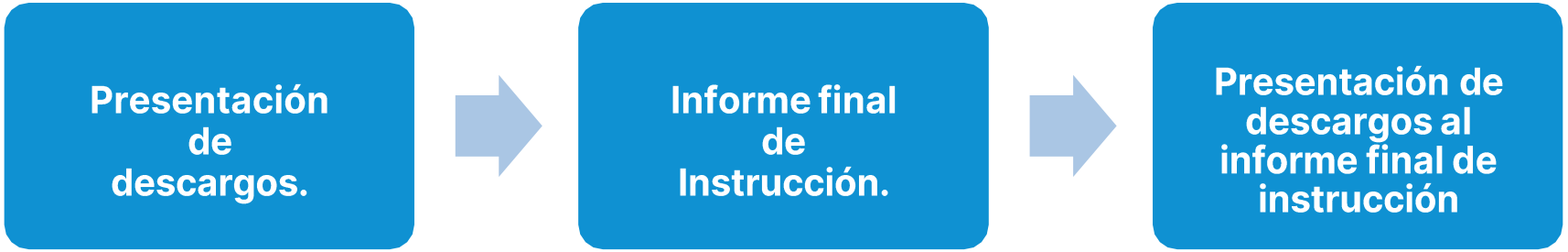
e) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le otorga la competencia.

f) El plazo para remitir descargos por escrito, el cual no puede ser inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

g) La documentación que sirve de sustento al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Nota: La documentación recabada por Osinergmin durante la supervisión como sustento de la imputación de cargos se presume cierta, salvo prueba en contrario.

DESARROLLO DEL PAS



Una vez recibidos los descargos o vencido el plazo de presentación corresponde determinar al OS si el AS ha incurrido o en la infracción imputada por el OI, el OS puede actuar pruebas complementarias, si lo considera necesario.

PLAZOS A CONSIDERAR

El órgano instructor tiene un plazo de seis (6) meses contados a partir de recibido el Informe de supervisión para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador. Excepcionalmente, dicho plazo puede extenderse por tres (3) meses adicionales.

El órgano sancionador tiene un plazo de nueve (9) meses contados a partir del inicio del procedimiento administrativo sancionador para emitir la resolución que sanciona o archiva el procedimiento. De manera excepcional, dicho plazo puede ser ampliado como máximo por tres (3) meses, mediante resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación de plazo, debiendo notificarse al Agente Supervisado.

Nota: El plazo se suspende durante el tiempo en que deban realizarse actuaciones por parte de terceros, por mandato judicial, o los casos previstos en la ley. La suspensión de plazos se comunica al Agente Supervisado.

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a las infracciones tipificadas como tal.

Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 23.3, la responsabilidad administrativa bajo competencia de Osinergmin corresponde ser determinada únicamente respecto del Agente Supervisado, independientemente que la conducta imputada sea realizada por contratistas o subcontratistas.

Solo corresponde imputar responsabilidad administrativa solidaria cuando la ley así lo prevé respecto de más de un Agente Supervisado; y en los casos de accidentes mortales del sub sector minero, respecto a contratistas mineras que realicen trabajos propios de actividades mineras, inscritas en el Registro correspondiente.

La responsabilidad administrativa del infractor, bajo el ámbito de competencia de Osinergmin, es independiente de la responsabilidad civil, penal o administrativa bajo competencia de otra entidad, que pudiera originarse por las acciones u omisiones que configuran la infracción administrativa.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Las sanciones administrativas son establecidas por el Consejo Directivo de Osinergmin, pudiendo consistir en multa, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre o clausura de establecimiento o instalación, suspensión de actividades, paralización de obras, labores o funcionamiento de instalaciones, entre otras.

La imposición de la sanción administrativa, y su ejecución, no exime al infractor del cumplimiento
de las obligaciones que han sido objeto del respectivo procedimiento sancionador.

Nota: Las multas que impone Osinergmin no tienen carácter indemnizatorio. Las pretensiones indemnizatorias corresponden a la vía judicial.

CONCLUSIONES



01

SUNAFIL realiza inspecciones para asegurar el cumplimiento de las normas de trabajo para con los trabajadores en general (incluyendo a los trabajadores mineros).

02

OSINERGMIN inspecciona las instalaciones mineras como tal, dejando la labor de derechos laborales a SUNAFIL

03

La participación y asistencia de los inspectors de SUNAFIL y OSINERGMIN es fundamental para el desarrollo de sus labores, así como para evitar multas por infracción a la labor que desempeñan.

BIBLIOGRAFÍA

01 ¿Cómo proceder ante una inspección laboral?

https://www.ey.com/es_pe/workforce/como-proceder-inspeccion-laboral

02 Los principios de SUNAFIL

https://vinateatoyama.com/los-principios-del-procedimiento-administrativo-en-la-inspeccion-de-la-sunafil/

03 Buenas Prácticas sugeridas para Inspección y Mantenimiento en Plantas Envasadoras de GLP

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/hidrocarburos/Documentos/Almacenamiento/Documentos-Tecnicos/Almacenamiento-DT-Inspeccion-mantenimiento-PE-GLP.pdf.

GRACIAS

